

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1591 -  
1592/2530

พนักงานอัยการจังหวัดพังงา

นายรุ่งวิทย์หรือหมง เตียววัฒนกุล

นายรุ่งวิทย์ เตียววัฒนกุล จำเลย

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจำเลยไม่ประสงค์ดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฎีกาของจำเลยไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ. 2510 มาตรา 105, 148, 154, 155 ฯลฯ ให้ปรับจำเลยในสำนวนแรกเป็นเงิน 156,095,795 บาท ปรับจำเลยในสำนวนที่สองเป็นเงิน 693,885 บาท ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 170)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 178)

## คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้นับแต่วันที่สั่งคำร้องนี้ จำหน่ายคดี และแจ้งให้โจทก์ทราบ

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้นับแต่วันที่ส่งคำร้องนี้ จำหน่ายคดี และแจ้งให้โจทก์ทราบ

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปทุมณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

## หมายเหตุ